

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 31/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด ร้อยเอ็ด

โจทก์

นาย บุญ รอด พวงไธสง

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

พ. และ ป. ผู้เสียหายทั้งสองซึ่งเป็นประจักษ์พยานโจทก์เป็นพยานคู่กันแต่กลับเบิกความแตกต่างกันในสาระสำคัญ หลังเกิดเหตุพ.ไปที่บ้านส.เมื่อส.สอบถามถึงเรื่องคนร้ายแต่พ.ก็ไม่ยอมบอก ทั้งได้แจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจล่าช้าหลังจากเกิดเหตุ 8 วัน เหตุเกิดเวลากลางคืน ขณะเกิดเหตุเป็นเวลากะทันหันโดย พ. และ ป. ไม่คิดมาก่อนว่าจะมีเหตุการณ์ เกิดขึ้น จึงไม่น่าเชื่อว่า พ. และ ป. เห็นจำเลยเป็นคนร้ายขณะเกิดเหตุพยานหลักฐานโจทก์จึงไม่มีน้ำหนักพอที่จะฟังลงโทษจำเลยได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีอาวุธปืน 1 กระบอก และกระสุนปืนหลายนัดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืน กระสุนปืนดังกล่าวติดตัวไปแล้วใช้อาวุธปืนยิงฆ่านายประจัญ โดยไตร่ตรองไว้ก่อนและพยายามฆ่านายเพชรกับนายประพงษ์ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 32, 33, 80, 91, 288, 289, 371 ที่แก้ไขแล้ว พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 และริบหัวกระสุนปืนของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดข้อหาฆ่านายประจัญและพยายามฆ่า นายเพชรโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4), 289(4) ประกอบมาตรา 80, 371 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้ประหารชีวิตซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษหนัก ที่สุดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องกำหนดโทษฐานอื่น ริบหวักระสุนปืนของกลาง คำขออื่น นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ หวักระสุนปืนของกลางคง ให้ริบ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว สำหรับความผิดข้อหาพยายามฆ่านายประจัญ น้อยบุตดี และความผิดข้อหาใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง ดดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นอันยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุได้มีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายประจัญ โสพิลา และนายเพชร โสชนะ เป็นเหตุให้นายประจัญถึงแก่ความตาย ส่วนนายเพชรได้รับอันตรายสาหัสต่อมา เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยมาดำเนินคดี มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า จำเลยเป็นคนร้าย รายนี้หรือไม่ ที่โจทก์ฎีกาว่าโจทก์มีนายเพชรเป็นประจักษ์พยานเบิกความยืนยันว่า ขณะเกิดเหตุเห็นจำเลยซึ่งเป็นคนรู้จักกันมาก่อนเป็นคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนยิงนายประจัญและนายเพชรโดยขณะนั้นมีแสงตะเกียงและแสงจันทร์ทำให้มองเห็นหน้าคนร้ายได้ชัดเจน คำเบิกความของนายเพชรมีน้ำหนักที่จะรับฟังได้นั้นเห็นว่านาย

เพชรกับนายประพงษ์เป็นประจักษ์พยานคู่กัน พยานทั้งสองปากน่าจะเบิกความตรงกัน แต่นายประพงษ์กลับเบิกความว่า คดีวันเกิดเหตุเป็นคดียาเสพติดเพราะฝนจะตก และว่าคนร้ายที่ยิงนายประจัญและนายเพชรแต่งกายสวมชุดไอ้โม่งเห็นเพียงवलูกตา พยานไม่ทราบว่าเป็นใคร คำเบิกความของนายเพชรและนายประพงษ์จึงแตกต่างกัน นอกจากนี้ที่นายเพชรเบิกความว่า เมื่อนายเพชรถูกยิงแล้วนายเพชรได้วิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือที่บ้านนายสำราญ พบนางสมจิตร นางสมจิตรได้สอบถามถึงคนร้าย แต่นายเพชรไม่ยอมบอกเพราะกลัวคนร้ายจะตามไปฆ่า นั่น เห็นว่า หากนายเพชรกลัวคนร้ายจริงก็ไม่มีเหตุผลที่นายเพชรจะต้องแจ้งแก่เจ้าพนักงานตำรวจในเวลาต่อมา ทั้งการแจ้งก็ล่าช้าหลังเกิดเหตุแล้วถึง 8 วัน จะว่านายเพชรถูกยิงจนพูดไม่ได้ก็ปรากฏว่านายเพชรถูกยิงที่เท้า แสดงว่า ขณะเกิดเหตุนายเพชรไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้ายจึงมิได้แจ้งให้ผู้ใดทราบ คำเบิกความของนายเพชรจึงไม่มีน้ำหนักพอที่จะรับฟังได้ว่า นายเพชรเห็นจำเลยเป็นคนร้ายในคดีเกิดเหตุจริงส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า นายประพงษ์ให้การในชั้นสอบสวนต่อพันตำรวจโทนิวัฒน์ ธงชัย รองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าพนักงานสอบสวนยืนยันว่า นายประพงษ์เห็นคนร้ายว่าเป็นจำเลย หากนายประพงษ์มิได้ให้การแล้วพันตำรวจโทนิวัฒน์ซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่คงไม่บันทึกไว้และมาเบิกความยืนยันว่านายประพงษ์ ให้การตามคำให้การที่ให้ไว้จึงน่าเชื่อว่าคำให้การในชั้นสอบสวนของนายประพงษ์เป็นความจริงยิ่งกว่าคำเบิกความในชั้นพิจารณาเห็นว่า ในชั้นพิจารณานายประพงษ์เบิกความยืนยันว่าไม่เคยให้การต่อเจ้าพนักงานตำรวจว่าเห็นจำเลยเป็นคนร้ายเลย แต่เจ้าพนักงานตำรวจได้พิมพ์คำให้การมาให้พยานลงลายมือชื่อโดยไม่ได้อ่านให้ฟัง ประกอบกับนายสำราญ โสพิลา บิดาของผู้ตายเบิกความว่า ในวันเกิดเหตุนายสำราญได้ทราบเรื่องราวจากนายประพงษ์ว่า จำเลยเป็นผู้ยิงผู้ตาย เห็นว่า หากนายประพงษ์เห็นจำเลยเป็นคนร้ายจริงทั้งกล้าแจ้งเรื่องที่เห็นดังกล่าวให้นายสำราญทราบก็น่าจะแจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบในวันเกิดเหตุด้วยแต่กลับปรากฏว่าพนักงานสอบสวนได้จัดทำบันทึก

คำให้การของนายประพงษ์ภายหลังเกิดเหตุ 12 วัน ทั้ง ๆ ที่ไม่ปรากฏว่านายประพงษ์หลบหนีไปอยู่ที่อื่น การได้มาซึ่งบันทึกคำให้การของนายประพงษ์จึงมีข้อพิรุธ ดังนั้นคำให้การในชั้นสอบสวนของนายประพงษ์จึงหาไม่น่าหนักหนาเชื่อว่าเป็นความจริง ยิ่งกว่าคำเบิกความในชั้นพิจารณาแต่อย่างใดไม่ เมื่อเหตุเกิดเป็นเวลากลางคืน ทั้งขณะเกิดเหตุเป็นเวลากะทันหันโดยนายเพชรและนายประพงษ์ไม่คิดมาก่อนว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้น ศาลฎีกาจึงไม่เชื่อว่านายเพชรและนายประพงษ์เห็นจำเลยเป็นคนร้ายขณะเกิดเหตุพยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบมาจึงไม่มีน้ำหนักพอที่จะฟังลงโทษจำเลยได้ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(โสภณ จันทรธนะ-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>